PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la restitución del aporte del Tesoro al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF)

Reglamenta el cálculo, la inclusión en el presupuesto y la transferencia mensual del aporte del Tesoro al FONDEF, la verificación de la regla fiscal en cada proyecto de presupuesto, el plan plurianual de reequipamiento con sus prioridades y la participación de la industria nacional, y la publicación semestral de la ejecución.

Propuesta 91: Fuerzas Armadas que defienden y llegan en las emergencias
Cuándo: Fase I (tras la promulgación de «Ley de restitución del aporte del Tesoro al Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF)»; antes del primer proyecto de presupuesto que aplique el calendario)
Trámite: No aplica (decreto reglamentario, art. 99 inc. 2 de la Constitución Nacional).

VISTO

El Expediente N° […], la Ley N° 27.565 que creó el Fondo Nacional de la Defensa, la Ley N° […] de restitución del aporte del Tesoro al Fondo Nacional de la Defensa, la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° […] de restitución del aporte del Tesoro al Fondo Nacional de la Defensa restableció el inciso 1 del artículo 4° de la Ley N° 27.565, con un calendario que arranca en TREINTA Y CINCO CENTÉSIMOS POR CIENTO (0,35 %) de los ingresos corrientes del Sector Público Nacional y sube hasta OCHO DÉCIMOS POR CIENTO (0,8 %) solo cuando el proyecto de presupuesto cumple la regla de resultado fiscal vigente.

Que la Ley N° 27.565 no cuenta con decreto reglamentario y que corresponde fijar la mecánica de cálculo, inclusión presupuestaria y transferencia del aporte, la verificación de la regla fiscal y el contenido del plan plurianual de reequipamiento.

Que los recursos del Fondo deben aplicarse con prioridad al patrullaje y la vigilancia marítima, la vigilancia del espacio aéreo, el transporte aéreo y el apoyo logístico antártico, con participación de la industria nacional de la defensa.

Que los servicios jurídicos permanentes de los Ministerios de Defensa y de Economía han tomado la intervención que les compete.

Que el presente decreto se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. El presente decreto reglamenta el inciso 1 del artículo 4° de la Ley N° 27.565, en el texto dado por el artículo 3° de la Ley N° […] de restitución del aporte del Tesoro al Fondo Nacional de la Defensa, y los artículos 4° a 8° de esa ley.

ARTÍCULO 2°.- Base de cálculo. El porcentaje que corresponda a cada ejercicio según el calendario se aplica sobre el total de los ingresos corrientes previstos en el presupuesto consolidado del Sector Público Nacional que acompaña el proyecto de ley de presupuesto. Si el Honorable Congreso de la Nación modificara la estimación de esos ingresos, el crédito se ajustará a la estimación sancionada.

ARTÍCULO 3°.- Inclusión en el presupuesto. El Ministerio de Economía incluirá el aporte en el proyecto de ley de presupuesto en un programa específico, identificado como aporte del Tesoro nacional al Fondo Nacional de la Defensa, separado de los créditos de la jurisdicción del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, de modo que pueda verificarse su carácter adicional.

ARTÍCULO 4°.- Verificación de la regla fiscal (artículo 6°). El mensaje del proyecto de ley de presupuesto expondrá: a) el porcentaje del ejercicio anterior; b) el porcentaje que correspondería con el incremento; c) el resultado fiscal del proyecto con el incremento incluido y su comparación con la regla de resultado fiscal vigente; y d) el porcentaje aplicado y, si no procede el incremento, las razones. El primer ejercicio de aplicación se determina conforme el artículo 4° de la Ley N° […] de restitución del aporte del Tesoro al Fondo Nacional de la Defensa.

ARTÍCULO 5°.- Transferencias. La Tesorería General de la Nación transferirá el aporte al Fondo Nacional de la Defensa en DOCE (12) cuotas mensuales iguales, dentro de los primeros DIEZ (10) días hábiles de cada mes. Las cuotas no transferidas en término se cancelarán en el mes siguiente.

ARTÍCULO 6°.- Intangibilidad del crédito. Los créditos del programa del artículo 3° no podrán ser disminuidos por las reestructuraciones presupuestarias que se dispongan en ejercicio de las facultades del artículo 37 de la Ley N° 24.156, salvo que el resultado del ejercicio en ejecución se aparte de la regla de resultado fiscal vigente, en cuyo caso la reducción será proporcional a la del resto del gasto primario y se informará a las comisiones de Defensa Nacional y de Presupuesto y Hacienda de ambas Cámaras del Honorable Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 7°.- Plan plurianual (artículos 7° y 8°). El Ministerio de Defensa elaborará un plan plurianual de reequipamiento financiado con el Fondo, de CUATRO (4) años móviles, que se actualizará cada año y se presentará a las comisiones de Defensa Nacional de ambas Cámaras dentro de los TREINTA (30) días corridos de la remisión del proyecto de ley de presupuesto, sin perjuicio del plan anual de inversiones previsto en el inciso a) del artículo 6° de la Ley N° 27.565. El plan consignará, por proyecto: a) la prioridad del artículo 7° de la ley a la que responde; b) el costo total y su distribución anual; c) el cronograma; d) la participación de la industria nacional de la defensa; y e) el grado de avance.

ARTÍCULO 8°.- Prioridades (artículo 7°). Los proyectos se ordenarán según las prioridades del artículo 7° de la Ley N° […] de restitución del aporte del Tesoro al Fondo Nacional de la Defensa y de la Directiva de Política de Defensa Nacional vigente. Los medios de la Armada Argentina afectados al Sistema Nacional de Vigilancia Marítima se programarán en coordinación con la autoridad de aplicación de ese Sistema.

ARTÍCULO 9°.- Industria nacional. En las contrataciones financiadas con el Fondo, el Ministerio de Defensa dará preferencia, en igualdad de condiciones de calidad, precio y plazo, a la provisión, el mantenimiento y la modernización por empresas e instituciones de la industria nacional de la defensa, y consignará en el plan plurianual el porcentaje del gasto ejecutado con ellas.

ARTÍCULO 10°.- Informe de ejecución. El Ministerio de Defensa publicará cada semestre, en su sitio web oficial y en formato abierto, las transferencias recibidas, los compromisos asumidos y la ejecución del Fondo por proyecto, y lo remitirá a las comisiones de Defensa Nacional de ambas Cámaras junto con los informes semestrales del inciso b) del artículo 6° de la Ley N° 27.565.

ARTÍCULO 11°.- Normas complementarias. Facúltase a los Ministerios de Economía y de Defensa a dictar, en el ámbito de sus competencias, las normas complementarias del presente decreto.

ARTÍCULO 12°.- Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 13°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app